

关于为虹口区金融持续健康发展和推动金融创新提供有效司法保障的意见

发 文 机 关：上海市虹口区人民法院

发 布 日 期：2015. 11. 06

生 效 日 期：2015. 11. 06

时 效 性：现行有效

关于为虹口区金融持续健康发展和推动金融创新提供有效司法保障的意见

为充分发挥司法审判职能，促进虹口区金融业持续健康发展、建成科技金融创新先行先试区、实现“打造财富管理高地”的金融发展目标，紧紧围绕上海“创新驱动发展、经济转型升级”，建设国际金融中心 and 具有全球影响力的科技创新中心的战略部署，坚持依法平等保护和鼓励创新的原则，有效发挥司法在服务保障区域经济发展中的职能作用，结合法院工作实际，现就我区金融司法审判工作提出以下意见。

一、立足虹口区情，增强司法服务区域金融的主动性和专业性

1. 充分认识区域金融发展的战略意义，牢固树立服务区域金融的大局意识。区域金融发展是虹口区服务上海国际金融中心建设的重要内容，也是当前虹口区创新驱动发展、经济转型升级的必然要求。维护金融安全、保障经济发展，履行好审判第一要务，找准司法保障金融发展的结合点，增强为区域金融提供司法保障和服务的责任感和使命感，是人民法院发挥审判职能的题中之义，更是职责所在。

2. 优化整合审判资源，形成化解金融纠纷的合力。充分发挥法院金融庭、刑庭、行政庭、执行局等各业务部门在化解金融纠纷、打击金融犯罪、促进规范经营、维护合法权益等方面的各自优势，健全内部协作平台建设，做到既确保金融个案有效解决，又能以点带面，在完善金融监管制度、加强消费者引导、促进金融行业健康发展等方面起到积极效果。

3. 增强金融审判队伍职业化、专业化建设，适应区域金融发展对法官司法能力的更高要求。配齐配强金融审判队伍，选拔培养一批既精通法律，又熟悉金融且具有较强审判能力、研究能力的专家型、复合型法官，深化金融审判理念，切实担当起本区金融司法重任。

二、把握改革和发展机遇，加强司法支持金融创新的力度

4. 积极配合区域金融规划，依托“北外滩财富与文化论坛”和上海市法学会“财富管理法治研究中心”，健全财富管理法律问题研判机制，引导金融资本依法运作。虹口法院作为财富管理法治研究中心主要发起人，将集聚各方研究资源，立足于财富管理产业经济带的实践进行产业特点和需求研判，为金融企业提供法律指导，引导金融资本与优势产业实现良性互动。

5. 成立私募基金专题调研组，为私募基金发展提供司法保障意见。结合新《基金法》、有关私募基金的法规和政策文件，通过走访、座谈、判例比较研究等形式对私募基金的发展现状和法律问题深入调研，促进私募基金稳健发展。

6. 依法支持和引导对冲基金园区企业有序、健康发展，形成区域经济增长新优势。创新司法服务举措，最大限度预防和减少对冲基金园区的民事纠纷，依法严厉打击干扰破坏园区金融企业生产经营秩序、侵犯园区金融企业合法权益和侵害园区工作人员人身、财产安全的各种刑事犯罪，为园区建设创造良好的治安环境。审慎处理非法投融资案件，规范园区企业投资方向与范围，保护基金投资者的权益。

7. 激发我区创新活力，为我区科技金融改革走在全市前列创造优良的法治环境。全面把握我区科技金融融合创新示范区建设对人民法院工作提出的新要求，依法审理涉科技企业投融资、上市、股权众筹等金融案件，营造有利于科技行业创新创业、科技人才建设和科技成果产业化有效经营的法治化环境。

8. 引导金融服务和文化产业融合，助力本区申报创建文化金融合作试验区。依法保护支持文化创意、影视后期制作等战略性新兴产业的融资创新产品，为文化金融合作提供必要的成长空间。积极运用司法建议、法律咨询等方式，支持本区依托历史文化底蕴和产业优势，拓宽金融业转型升级空间，促进本区文化产业的发展繁荣。

9. 加强对自贸区金融纠纷案件新模式、新业态、新政策的收集，探索可复制、可推广的金融司法服务经验。学习、参考、借鉴自贸区涉金融审判一年多来先行试点的成功经验，以可复制、可推广为目标，积极探索顺应金融市场改革的金融裁判知识结构、裁判理念、裁判思维和裁判规律。

10. 完善本区风险投资的法律环境，有效支持和引导风险投资。配合上海风险投资中心建设，积极创造健康的风险投资法治环境。正确区分投资协议中估值调整机制的效力，充分尊重有关业务规程、行业惯例，依法保护认定回购股权、利益补偿、优先购买等条款效力。严格审查不论盈利均按期收回本息或按期支付固定收益等债务性融资的保底条款。

11. 依法妥善审理互联网金融纠纷，支持互联网金融等新型业态发展。保持对传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务和互联网金融服务等新案件的敏感度，在审查互联网金融创新产品合法性时，对于法律、行政法规没有规定或者规定不明确的，遵循法律原则和金融行业惯例准确认定。

12. 注重新型金融机构的事前管理，加强违法案例的宣传和警示。进行相关法律指导与教育，发布“负面清单”，明确新型金融机构的行为边界与法律底线，在监管与创新之间找到制度规范的平衡点。

三、发挥审判职能，提升司法服务金融发展的水平和效率

13. 建设高规格金融审判法庭，提升金融审判专业化水平。利用建设新审判大楼契机，设置金融审判专用法庭，采用证据演示、同步速录、高清庭审录音录像、庭审网络直播等高科技手段提高金融案件庭审信息化水平，助推金融审判规范化、专业化。

14. 依法稳妥处理重大金融案件，维护区域经济安全和社会和谐稳定。对于重大、复杂和影响较大的金融案件，汇集法院各方面资源，由资深法官担任审判长，设置专项执行通道，并积极争取各方支持，确保该类案件审判质量和社会效果。

15. 充分发挥刑事审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。依法严厉打击和制裁非法吸收或变相吸收公众存款、集资诈骗等金融违法犯罪行为，强化金融刑事案件教育，避免从事创新性金融交易企业误入违法陷阱，最大限度减少金融债权的风险，保障金融市场的稳定运行和健康发展。

16. 加大行政审判力度，监督和支持金融监管部门依法行政。依法维护金融监管部门在整顿金融秩序、规范资本市场运行秩序中对有关违法、违规金融企业及其责任人员做出的合法行政处罚和处理决定。依法审查金融监管部门的具体行政行为，保护金融机构、存款人及投资人的合法权益。

17. 加大金融案件执行力度，提高司法公信力。有计划地开展金融案件专项执行活动，通过集中时间、集中力量、统一调度、强化力度，充分运用执行信息化系统、信用惩戒机制及司法拘留、追究拒执犯罪刑事责任等执行威慑机制清理、执行金融积案，促进案件的自觉履行，加快财产的处置变现。拓展思路，充分保护金融机构在法律规定的范围内处分自己的民事权利，运用诸如资产抵债返租、企业整体承包经营、债权转股权等执行方式，最大限度地实现生效法律文书确定的权利。

18. 依法妥善审理金融服务合同纠纷案件，促进本区现代服务业加速发展。加强对金融服务业发展的司法支持，依法认定金融服务业合同的效力，支持合法的借贷利息，严格审查合同中的“格式条款”，采取“规则”和“原则”导向相结合的方式进一步规范，引导金融服务提供者提高服务水平、依法诚信经营。

19. 保护融资租赁法律关系各方合法权利，推动本区融资租赁业健康发展。促进融资租赁合同当事人规范各自行为，多部门联合发布“融资租赁公司完善风险内控制度导引”，对于符合“导引”的企业经营活动予以支持。促进融资租赁、新类型担保等适合小微企业的融资方式良性发展，引导金融资本支持实体经济发展。

20. 规范融资性担保机构的经营行为，指导其防范经营风险。加强对融资性担保公司的依法引导，规范融资性担保行为，指导担保机构防控经营风险，促进融资性担保行业健康发展，切实防范融资担保风险转化为金融风险。

四、保障和服务民生，营造良好的投融资环境

21. 建立证券期货纠纷诉调对接机制，平等保护各类投资者的合法权益。加强法院与投资者纠纷调解中心的协作，与中证中小投资者服务中心建立证券期货纠纷诉调对接机制合作备忘录，引导投资者通过中证中小投资者服务中心调解组织化解纠纷。法院为投资者达成的相关调解协议畅通司法确认、申请执行的绿色通道。

22. 依法妥善审理相关劳动争议案件，为金融企业和金融人才加速集聚提供持久动力。依法确认金融企业为吸引人才而在劳动合同中约定的年薪制、股票期权激励等条款的法律效力，维护劳动者的合法权益。对用人单位就高端人才劳动报酬设置支付条件的条款，在不违反法律、法规禁止性规定的情况下予以确认，维护金融企业的正常经营秩序。

23. 开通涉小额贷款纠纷快速审理通道，加大对小额贷款公司合法债权的保护力度。缩短案件审理周期，加大执法力度，提高小额贷款公司资金使用效率。依法禁止小额贷款公司以吸收公众存款的方式补充资本，有效维护社会稳定。针对当前民间资本活跃的情况，从政策扶持、风险控制等方面提出司法建议，为规范小额贷款公司的运营提供法律指引。

24. 加强对中小微企业发展的司法支持，提升中小微企业创业者的法治意识和维权能力。支持金融机构规范开展服务中小微企业的各类业务，建立我院与区人保局、相关银行扶持再就业人员创立中小微企业的司法保障机制。积极开展法制讲座、法律培训、以案释法活动，提高再就业人员依法经营的水平和自我

保护的能力，避免诉讼风险和经济损失。对进入司法程序的相关案件，强化对中小微企业创业者进行诉前法律释明和举证指导。

25. 开展金融法官进社区、3?15 法律咨询等法律服务，维护良好的消费市场环境。深化建设与区消保委联合设立的“金融消费者保护站”，选派金融法官定期至全区各街道开展法律咨询和业务指导，对公众进行必要的提示和普法，增进本区居民对金融产品、服务和相应风险的辨识度。

五、延伸司法职能，配合区域金融发展环境的综合建设

26. 健全多元化金融纠纷解决机制，以高效、便捷、经济的非诉讼方式化解金融纠纷。支持仲裁机构依法开展金融纠纷仲裁。加强与金融监管部门、相关商会和行业协会的协作，推进金融纠纷联合调解、委托调解和诉调对接工作。设置金融调解室，建立“专业人才库”，整合高校、金融机构、政府的专业人士从事相关调解活动。大力开展小额金融案件速裁，充分发挥小额速裁快捷的优势。

27. 建立辖区金融风险预警机制，适时作出预警提示。密切与区金融服务局、区商务委的联系，多方听取对金融审判工作的意见和建议。针对当前金融案件呈现出标的额大、关联案件多，伴有债务人逃匿、企业倒闭以及处置不当容易引发不稳定性因素等复杂情况，加强调查研究，及时发现苗头性和趋势性问题，强化案件风险评估。

28. 推进金融审判白皮书、金融司法观察、金融司法建议的发放工作，促进金融机构规范服务。向本区金融机构和监管部门发放《金融审判、执行白皮书》、《金融司法观察》、金融司法建议，及时梳理金融纠纷所反映的行业监管、行业自律和行业经营风险等方面的问题，为金融监管部门与金融机构提供参考。

29. 完善重点金融机构联络走访机制，为开展金融审判工作搭建双向沟通平台。定期走访银行、保险公司等金融机构，通过座谈会、研讨会等形式实地了解本区金融纠纷发展态势及相关司法需求，听取金融机构对法院金融审判执行工作的意见和建议，增进互动交流，强化信息对称。

30. 深化建设与区工商联联合设立的“非公经济发展法治论坛”。积极落实我院与区委统战部、区工商联签署的《服务非公经济合作协议》，在《虹口工商联》开辟专栏，对非公企业进行宣传、教育和指导，确保司法服务非公经济常态化。为保障小额担保公司、股权投资企业等非公金融企业转型发展提供司法支持。



扫一扫，手机阅读更方便